SENTENCIA

Radicado No. 73001312100120200026900

Florencia, Caquetá, nueve (9) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Tipo de proceso: Solicitud de Restitución de Tierras

Solicitantes: ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Opositor: No reconocido.

Predio: denominado «**LA FLORESTA»** identificado con folio de matrícula No. 420-106093 y cédula catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 Ha 4149 m^2, ubicados en la vereda Palma Azul Coconuco, del municipio de Montañita, Caquetá.

1. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, a proferir sentencia de única instancia dentro de la Solicitud de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas, promovida por la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA**, a través de apoderado judicial adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Caquetá.

2. ANTECEDENTES

2.1.- Desde el inicio de este trámite especial, se afirmó que el predio rural que antes fue abandonado por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA, junto a su núcleo familiar, se denomina «**LA FLORESTA»**; identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-106093 y ficha catastral No. 18410000100000004026100000000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4149m^2, ubicado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio La Montañita, en el departamento del Caquetá.

2.2.- Supuesto Fáctico: Se puede extraer qué para fundamentar sus pretensiones, el apoderado de los solicitantes alega como hechos individuales los siguientes:

2.2.1.- Hechos específicos del predio «LA FLORESTA», solicitado por la señora ESNEDA CUARTA ACOSTA.

Manifiesta que la señora **ESNEDA CUARTA ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.091.409 expedida en el municipio de El Paujil (Caquetá), junto con su núcleo familiar, se vinculó con el predio denominado **«LA FLORESTA»**, identificado con matrícula inmobiliaria 420-106093 y cédula catastral 18-247-01-0000-000-03-200-060-00000-000, con un área georreferenciada de 52 ha + 4.149 m², situado en la vereda Palma Azul Coconuco, jurisdicción del municipio de La Montañita, Caquetá.

Dicha vinculación se materializó mediante compraventa realizada con el señor Adelmo Salazar el 8 de marzo de 1993, protocolizada mediante escritura, adquiriendo 77 hectáreas por un valor de $14.500.000. Posteriormente, su esposo, el señor José Medardo Guerrero, falleció en 1999 y se adelantó la sucesión en 2011. En dicha sucesión, el predio se dividió en dos partes, quedando en propiedad de la señora Cuarta Acosta 57 hectáreas. La partición quedó consignada en la escritura pública No. 333 del 23 de junio de 2011, expedida por la Notaría de Belén de los Andaquíes, sobre el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 420-12848 y ficha catastral No. 000200040025000. En este documento, el predio **«LA FLORESTA»** se dividió en dos lotes: